



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעת:

שפר מיכל
באמצעות ב"כ: עו"ד דהן אברהם

נגד

הנתבעים:

1. מירון נחום יצחק

2. מירון יעל

החלטה

לפניי בקשת אבעיה - בעיית עצה (להלן - "בקשת אבעיה"), מתאריך י' בכסלו תשפ"ג (4.12.2022), שהוגשה על ידי כב' הבורר, הרב יעקב פרבשטיין, מבית דין צדק בני ברק, מיסודו של הרב נסים קרליץ זצ"ל, בראשות הגאב"ד רבי שריאל רוזנברג שליט"א.

הרקע לבקשה בקצרה

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב גוטמכר 2 בבני ברק, הידוע כגוש 6192 חלקה 655 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובין שלוש קומות.

2. הבית המשותף לא נרשם כבית משותף אך ראוי להירשם ככזה. על הבית המשותף חלות הוראות "התקנון המצוי" המפורטות בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

3. התובעת, הגב' מיכל שפר, בעלת זכויות בדירה מספר 4 בקומה ב' בעורף הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, מירון נחום יצחק ומירון יעל, בעלי הזכויות בדירה מספר 3 בקומה א' בבית המשותף (להלן - "הנתבעים"). הן לתובעת והן לנתבעים הערות אזהרה לטובתם מכוח הסכם שיתוף (להלן - "הסכם השיתוף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתאריך כ"ג בשבט תשפ"ב (25.1.2022), קיבלתי את בקשת הנתבעים לעיכוב ההליך מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן-"חוק הבוררות") (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/21 שפר מיכל נ' מירון נחום יצחק (נבו 26.01.2022) (להלן-"ההחלטה לעיכוב").

5. בתאריך ב' באדר תשפ"ב (3.2.2022), ובעקבות מחלוקת בין הצדדים, הוריתי כי הליך הבוררות יתקיים לפני כב' הבורר הרב יעקב פרבשטיין (להלן-"הבורר").

הבקשה

6. במסגרת הבקשה התבקשתי להכריע האם לצרף להליך הבוררות את משפחת חסקל שלא הייתה צד להליך עד כה. במאמר מוסגר יצוין כי עיון בנסח הרישום מעלה כי אכן חסקל שמשון אליעזר וחסקל שונמית, הם בעלי שתי דירות בבית המשותף. (להלן-"משפחת חסקל"). כמו כן, משפחת חסקל חתמה אף היא על הסכם שיתוף וייחוד דירות (להלן-"הסכם השיתוף") שצורף כנספח 2 לתביעה, אשר בסעיף 12 בו, מופיעה תניית הבוררות שמכוחה הועבר ההליך שבכותרת לבוררות במסגרת ההחלטה לעיכוב.

7. כב' הבורר ציין בבקשת האבעיה כי משפחת חסקל היא זו שביקשה להצטרף להליך, שכן לטענתם חלק מהטענות שמועלות בהליך, הן טענות שהן חופפות או דומות לטענותיהם. עוד ציין כב' הבורר כי משפחת חסקל טוענת כי ממילא לאור סעיף 12 להסכם השיתוף, הסמכות לאשר בעלי דין נוספים, היא בסמכותו של כב' הבורר. הוסיף כב' הבורר כי התובעת, מתנגדת לצירופה של משפחת חסקל להליך, שכן לטענתה ככל שמשפחת חסקל מעוניינת בהליך, היא רשאית לפתוח הליך נפרד אך לא במסגרת ההליך הקיים שהועבר לבוררות במסגרת ההחלטה לעיכוב.

8. בתאריך י"ח בכסלו תשפ"ג (12.12.2022), ובהתאם להוראת תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") הוריתי לצדדים להגיב לבקשת האבעיה, וכן הם עשו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים בקצרה

טענות התובעת בקצרה

9. בתגובתה טענה התובעת כי היא מסכימה לצירוף משפחת חסקל להליך. עוד טענה התובעת כי ממילא בשעה שהחל הליך הבוררות, כב' הבורר הוא המוסמך לפסוק בכל שאלה הנוגעת מהבוררות, במיוחד לאור הסכם השיתוף, ולכן כב' הבורר הוא זה שמוסמך להכריע בכך. גם לגופו של עניין, משפחת חסקל היא צד נדרש להליך שכן חלק מהסעדים הקשורים ברכוש המשותף, מופנים גם אליהם כבעלי דירות בבית המשותף ואף שמם הוזכר באופן מפורש בהליך, וממילא הם היו מודעים להליך.

10. לפיכך מתבקש להשיב לכב' הבורר כי כב' הבורר מוסמך לצרף את משפחת חסקל להליך, או לחילופין להורות לכב' הבורר לצרף את משפחת חסקל כתובעים נוספים ובכל מקרה לאפשר להם להשתתף בדיונים המתנהלים בבוררות.

טענות הנתבעים בקצרה

11. בתגובתם טענו הנתבעים כי למיטב ידיעתם הרוח החיה מאחורי הסכסוך הוא מר אליעזר חסקל (להלן-"מר חסקל"), אשר פעל ממניעים זרים מתוך מטרה למרר את חיי הנתבעים. הסיבה שמר חסקל לא עומד בחזית ההליך שבכותרת היא לנוכח העובדה שהוא ביצע בנייה לא חוקית ברכוש המשותף. בהליך הבוררות נטען כי מר חסקל מצוי בהליכים לרישום הבית המשותף, אך בניית הסוכה היא זו שלכאורה מעכבת את סיום הרישום וזו הסיבה להתנגדותו לסוכה.

12. לפיכך, אם המפקח יורה על צירופו של מר חסקל להליך, יש להורות כי סמכותו של כב' הבורר תכלול את כל העניינים לרבות תוספת הבנייה שביצעה משפחת חסקל, ובנוסף להורות למשפחת חסקל להגיש כתב תביעה מפורט, אליו יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות מסמכים הקשורים להליכי התכנון וההיתר (סעיף 8 לתגובה).

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. סעיף טז לתוספת הראשונה לחוק הבוררות קובע כך:
- "הבורר רשאי להביא שאלה משפטיות המתעוררות במהלך הבוררות או את פסק הבוררות, כולו או מקצתו, לפני בית המשפט בדרך אבעיה לשם מתן חוות-דעת".**
14. סעיף 2 לחוק הבוררות קובע כך:
- "רואים הסכם בורות כמכיל את ההוראות שבתוספת הראשונה ככל שהן נוגעות לענין, והוא כשאינו כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם".**
15. תקנה 54 לתקנות קובעת כך:
- "נקבע בדין שניתן לפנות לבית המשפט בהליך עיקרי שלא על דרך כתב תביעה, לרבות בהמרצה, באבעיה או לקבלת חוות דעת, תוגש הפנייה כבקשה בכתב ויחולו עליה תקנות 50(1) ו-52 וכן הוראות אלה:**
- (א) המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שהורה לו בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות שביסוד התשובה;
- (ב) המבקש יצרף לבקשה הזמנה לדין, ערוכה לפי נוסח טופס 4 שבתוספת הראשונה."
- (ההדגשה אינה במקור, מ"פ)
16. בספרו של ישראל שמעוני, דיני בורות – אופק חדש בבוררות (מהדורה שניה מורחבת, התשע"ד – 2014) (להלן - "שמעוני") בעמ' 343 הודגש כך:
- "באבעיית עצה פונה הבורר לבית המשפט בשאלה, בית המשפט דן בה ומחזירה לבורר כדי שיקבל החלטה סופית. בדרך כלל, הבקשה תהא קשורה לשאלת היקף סמכותו של הבורר".**

17. בפסק הדין בעניין רע"א 6886/03 הדרן 2000 שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ' מכבי נתניה כדורגל בע"מ, סא(1) 406 (2006), הדגיש כב' השופט חשין כי:
- "עיון בהוראת-חוק זו תלמדנו כי בורר מוסמך לפנות לבית-משפט - בדרך של "אבעיה" - בבקשה כי יחוה דעתו בשאלה משפטית שנתעוררה, וכי שני סוגי אבעיה הם: אחד, שאלת משפט שנתעוררה במהלך הבוררות והיא**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המכונה "בעיית עצה", ושניים, שאלת משפט שפסק הבוררות תולה עצמו בה, והפסק בשלמותו ועימו השאלה מובאים לבית-המשפט לחוות-דעתו ("בעיית פסק").

עוד הדגיש כב' השופט חשין כי כאשר בורר פונה לבית המשפט בבקשת אבעיה מסוג בעיית עצה, חוות דעתו של בית המשפט, מחייבת את הבורר, ואינה רק בגדר המלצה:

"דעתי הברורה היא, כי בורר הפונה לבית-המשפט בשאלה משפטית במהלך ניהולה של הבוררות - קרא: באבעיה שהיא בעיית עצה - חוות-דעתו של בית-המשפט כוחה הוא כוח של החלטה מחייבת ואין הבורר יכול לסטות ממנה הימין או השמאל. לא הרי חוות-דעתו של בית-המשפט כהרי חוות-דעת משפטית הניתנת, דרך משל, בידי פרופסור למשפטים שהבורר מבקש את עצתו. המדובר הוא בחוות-דעת של בית-משפט מוסמך, ובית-משפט - מעיקרו - לא נועד למתן עצות והדרכות לבוררים או בכלל". (שם בעמוד 419)

18. ובמיושם לענייננו - בקשת האבעיה שלפניי היא בקשה מסוג בעיית עצה הקשורה לניהול הליך הבוררות. מעיון בבקשת האבעיה, עולה כי משפחת חסקל עצמה מעוניינת להצטרף להליך הבוררות ומתגובות הצדדים עולה כי למעשה, הן התובעת והן הנתבעים אינם מתנגדים לצירופה של משפחת חסקל להליך הבוררות.

19. וכן, אף הסכם השיתוף שמכוחו הועבר ההליך שבכותרת לבוררות, נחתם על ידי משפחת חסקל, לרבות האמור בסעיף 12 לאותו הסכם, וכך אין ספק שהיא מודעת להליך הבוררות ואף הסכימה מראש להעביר כל סכסוך הקשור בכך, להכרעת כב' הבורר.

20. לפיכך, מששני הצדדים מסכימים כי צירופה של משפחת חסקל, אף ייעל את הדיון בהליך הבוררות ויהיה בו כדי לסייע להכרעה בסכסוך בבית המשותף. הרי שיש טעם בצירופה של משפחת חסקל להליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021
מס' בקשה: 6/830/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. אלא שבניגוד לעמדת התובעת שטענה כי צירופה של משפחת חסקל להליך, מתחייב מכוח הסכם השיתוף, אני סבור כי צירופה של משפחת חסקל נתונה לשיקול דעתו של כב' הבורר.

22. וכן, בניגוד לעמדת הנתבעים, שטענו כי יש להתנות את צירופם בהוראות הקשורות לכתבי טענות ומסמכים, אני סבור כי כב' הבורר, הוא זה שייתן הוראות הקשורות להליך הבוררות וכן לכתבי טענות הצדדים ומסמכיהם, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו. כך שאין מקום כי בשלב זה, אתן הוראות הקשורות בכך.

23. עמדתי מקבלת חיזוק משמעותי אף מהוראות סעיף 12 להסכם השיתוף אשר נותן בידי הבוררים את שיקול הדעת בדבר ניהול הליכי הבוררות, לרבות בכל הקשור לדיני הראיות, סדרי הדין וההנמקה.

לסיכום

24. אני סבור שיש טעם בצירופה של משפחת חסקל להליך, אולם צירופה להליך נתון לשיקול דעתו של כב' הבורר. ככל שכב' הבורר סבור כי צירוף משפחת חסקל להליך, יקדם וייעל את הדיון בבוררות, רשאי הוא להורות על צירופה להליך שלפניו. ככל שכב' הבורר יורה על צירופה להליך, יוגשו המסמכים וכתבי הטענות, בהתאם לשיקול דעתו של כב' הבורר.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לכב' הבורר לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"א טבת תשפ"ג, 04 ינואר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה